



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 1029 del 02/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 186 del 02/07/2026

PROPOSTA N. 1897 del 02/07/2026

OGGETTO: Decadenza dell'assegnazione di alloggio E.R.P. ai sensi dell'art. 47, c. 1 – lett. b) L.R. 32/96 ss. mm. ii. – M. G.

Il Responsabile del procedimento

Premesso che :

- la Legge della Regione Calabria n. 32/96 ss.mm.ii. "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" ed in particolare l'art. 47, comma 1 – lett. b), dispone la decadenza dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione se, successivamente alla stipula del contratto di locazione, l'assegnatario non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di trenta giorni dalla consegna, semprechè, diffidato dall'Ente Gestore, non provveda entro il termine di trenta giorni a rimuovere l'irregolarità contestata.

Richiamato l'art. 47, comma 1 lett. b) della L.R. 32/96 ss. mm. ii., che impone al Comune che ha effettuato l'assegnazione, il pronunciamento della decadenza dell'assegnazione, anche su proposta dell'Ente Gestore, dopo aver notificato all'interessato la sussistenza delle condizioni di legge, assegnandogli un termine non superiore a 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte o documenti;

Atteso che :

- l'Aterp distretto di Catanzaro a seguito di accertamenti effettuati dal proprio personale, con nota ns. prot. ***** segnalava allo scrivente Ufficio, che il sig. ***** assegnatario dell'unità immobiliare sita in ***** non risultava abitare stabilmente nell'alloggio assegnatogli;

- questo Comune veniva invitato formalmente, previa istruttoria, ad avviare il procedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di cui trattasi, nei confronti dell'assegnatario *****;

- questo Ufficio con nota prot. ***** incaricava la Polizia Locale ad effettuare apposito sopralluogo al fine di accertare se l'assegnatario abitasse stabilmente nell'alloggio erp di cui sopra;

Vista la nota prot. n. ***** , con la quale ***** è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento per la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato ***** , ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. b) della L.R. 32/96 ss. mm. ii., assegnando allo stesso il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa, per la presentazione di eventuali deduzioni scritte e di documenti, al fine di fornire elementi tali da modificare, nel caso, le condizioni accertate dal Comune;

Dato atto

- che l'interessato entro il termine fissato non ha presentato deduzioni scritte e documenti al fine di fornire elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune,
- che entro i successivi 30 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento di decadenza, come da normativa di riferimento, non ha provveduto a rimuovere le irregolarità contestate;

Richiamato l'art.47 comma 1, lettera b) della L.R. 32/96 ss.mm.ii., il quale prevede espressamente quanto segue:

" l'assegnatario decade dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione se, successivamente alla stipula della contratto di locazione, non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di trenta giorni dalla consegna, semprechè, diffidato dall'Ente Gestore, non provveda entro il termine di trenta giorni a rimuovere l'irregolarità contestata";

VISTO il rapporto informativo prot. n. *****, da ritenersi parte integrante del presente atto, diretto ad accertare la sussistenza della dimora abituale del ***** trasmesso dalla Polizia Locale dal quale è emerso che lo stesso non abita stabilmente nell'alloggio assegnatogli;

Ritenuto, che:

- in osservanza del disposto di cui all'art. 47, comma 1), lettera b) della L.R. 32/96, ss.mm.ii. è necessario disporre la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e.r.p. nei confronti del ***** per le motivazioni di cui alle premesse;
- la predetta disposizione normativa contempla, tra le cause di decadenza, il non abitare stabilmente nell'alloggio assegnato;
- tale stato di fatto determina la estinzione dell'intervenuta assegnazione;

Tutto ciò premesso e considerato

- Vista la Legge Regionale 25 novembre 1996 n. 32 e ss.mm.ii.;
- Vista la Legge n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l'art. 107;
- l'art. 47 della Legge Regionale 32/96.
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti altresì:

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 30/01/25 di approvazione del "Risultato di Amministrazione presunto al 31/12/24";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 06/06/2025 di Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 149 del 22/05/2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;
- la Delibera di Giunta Comunale numero 197 del 06/06/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 8 agosto 2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000;

- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 227 del 29/08/2025 avente ad oggetto "Variazione al PIAO 2025-2027. Approvazione modifica alla sottosezione 3.3 Allegato 4. Programmazione Triennale Fabbisogni del Personale";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 01.10.2025 recante ad oggetto: "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con delibera di G.C. n.191 del 04.06.2025;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto, anche potenziale, del Dirigente e del Responsabile del procedimento/istruttoria, la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del presente provvedimento, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

Verificata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente/Responsabile del Servizio;

PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate per costituire parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

- 1) di dichiarare la decadenza dell'assegnazione relativamente all'alloggio di edilizia residenziale pubblica, ubicato in***** , ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. b) della L.R. 32/96 ss. mm.ii , nei confronti del ***** con conseguente rientro dell'alloggio nella disponibilità dell'Aterp di Catanzaro;
- 2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell' art. 47, c. 4 della L. R. 32/96 e ss.mm.ii. , che il termine per il rilascio dell'alloggio e la consegna delle chiavi all'Aterp di Catanzaro è di 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che la decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione in essere;
- 4) di specificare che ai sensi dell'art. 47, c. 5 della L.R.32/96 ss. mm. ii, il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio;
- 5) di disporre la notifica del presente provvedimento al ***** in qualità di assegnatario originario e la trasmissione di copia dello stesso all'ATERP di Catanzaro per quanto di competenza ed al comando di Polizia Locale;
- 6) di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla data di notifica;
- 7) di accertare la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
- 8) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale.

Il sottoscritto responsabile attesta, con la sottoscrizione del presente atto e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anti-corruzione, il rispetto della privacy, che consentono al Dirigente di assumere il presente provvedimento.

Pietro Cefalà

IL DIRIGENTE

Vista la sopra esposta proposta;

Ritenendola meritevole di approvazione

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate per costituire parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

1. di dichiarare la decadenza dell'assegnazione relativamente all'alloggio di edilizia residenziale pubblica, ubicato***** , ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. b) della L.R. 32/96 ss. mm.ii , nei confronti ***** con conseguente rientro dell'alloggio nella disponibilità dell'Aterp di Catanzaro;
2. di stabilire ai sensi e per gli effetti dell' art. 47, c. 4 della L. R. 32/96 e ss.mm.ii. , che il termine per il rilascio dell'alloggio e la consegna delle chiavi all'Aterp di Catanzaro è di 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
3. di dare atto che la decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione in essere;
4. di specificare che ai sensi dell'art. 47, c. 5 della L.R.32/96 ss. mm. ii, il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio;
5. di disporre la notifica del presente provvedimento al ***** in qualità di assegnatario originario e la trasmissione di copia dello stesso all'ATERP di Catanzaro per quanto di competenza ed al comando di Polizia Locale;
6. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla data di notifica;
7. di accertare la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1897 del 02/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 02/07/2026

Il Dirigente

Avv. PETRONIO STEFANIA